ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES
DE PONT.A.MOUSSON S.A.
AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

***

Entre la Société "PONT.A.MOUSSON S.A.", société anonyme au capital de 889.856.600 Francs, dont le Siège Social est à NANCY (54000), 91, Avenue de la Libération, ci-après dénommée la Société,

représentée par M. Pierre BLAYAU, Président de la Société,

d'une part,

et le Comité Central d'Entreprise de la Société,

représenté par M. Claudy MALOYER, Secrétaire du Comité Central d'Entreprise,

d'autre part,

il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE

Un accord de participation des salariés de la Société aux fruits de l'expansion de l'entreprise a été conclu entre les parties au présent accord le 24 Février 1970, en application de l'ordonnance n° 67693 du 17 Août 1967.

Aux termes des articles 3 et suivants de l'accord du 24 Février 1970, les sommes provenant de la réserve spéciale de participation ont été destinées à constituer un fonds commun de placement.

L'article 7 de cet accord du 24 Février 1970 (composition du Conseil de Surveillance du Fonds Commun de Placement du personnel de la Société) a été modifié par avenant en date du 10 Novembre 1971.

Ledit accord a également été modifié temporairement par deux avenants en date des 7 Avril 1971 et 26 Avril 1972.

Pour les exercices 1975 et suivants, l'accord initial du 24 Février 1970 (modifié le 10 Novembre 1971) s'est appliqué à nouveau, étant toutefois précisé qu'il n'a pas été constitué de réserve spéciale de participation au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980.

En 1982, les membres du Conseil de Surveillance du Fonds Commun de Placement, représentants du personnel de la Société, ont demandé que soit étudiée une nouvelle formule d'emploi des fonds de la réserve spéciale de participation. Un nouvel accord de participation a alors été signé dans l'entreprise. Cet accord prévoit le placement de la participation en comptes courants bloqués dans l'entreprise des participations 1981 et suivantes.

A la suite de cet accord, compte tenu de l'impossibilité de transférer les participations 1981 et antérieures à 1981 à des comptes courants bloqués dans l'entreprise, cette participation a été transférée à INTEREXPANSION, d'abord dans un Fonds Commun de Placement spécifique à PONT.A.MOUSSON, puis dans un Fonds Commun de Placement interentreprises.

En 1990, les membres du Conseil de Surveillance de ce Fonds Commun de Placement, représentants du personnel de la Société désignés par le Comité Central d'Entreprise, ont demandé à ce que soient étudiées d'une part la possibilité de transfert du reliquat de la participation 1981, d'autre part les différentes possibilités d'affectation des participations 1991 et suivantes.

Le Conseil de Surveillance a décidé, le 4 Juillet 1991, de transférer le reliquat des participations des années 1981 et antérieures d'INTEREXPANSION à CREDIT MUTUEL PARTICIPATION.

Plusieurs propositions d'affectation des sommes correspondant aux participations 1991 et suivantes ont été faites aux membres du Conseil de Surveillance, qui en ont informé le Comité Central d'entreprise. Ce dernier, réuni le 21 Juin 1991, puis le 21 Novembre 1991, a décidé la dénonciation de l'accord de 1982 et a conclu un nouvel accord de participation dont les dispositions sont les suivantes :

Mc

ACCORD DE PARTICIPATION

Article 1 - Fixation du montant de la réserve spéciale de participation

La Société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 21 Octobre 1986 concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

La Société constituera donc une réserve spéciale de participation, ci-après désignée R.S.P., calculée conformément à la formule de droit commun.

Cette formule est la suivante :

$$R.S.P. = \frac{1}{2} (B - 5\ \%\ C) \times \frac{S}{VA}$$

dans laquelle :

R.S.P. = réserve spéciale de participation

B = bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés, augmenté, le cas échéant, de la provision pour investissement

C = capitaux propres

S = masse salariale

VA = valeur ajoutée

Article 2 - Répartition de la R.S.P. entre les salariés

Les membres du personnel appelés à bénéficier de droits individuels au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés ayant au moins trois mois de présence à l'effectif dans l'entreprise au cours de cet exercice ou ayant au moins six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice précédent.

La répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, au cours de l'exercice considéré, mais sous réserve des limites fixées par les dispositions légales. Dans l'état actuel de la réglementation, ces limites sont les suivantes :

- le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale,

- le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les deux limites sont calculées au prorata de la durée de présence.

Article 3 - ***Emploi des fonds de la R.S.P.***

Après répartition de la R.S.P., chaque droit acquis se verra soumis à la C.S.G.

Chaque salarié pourra, à titre individuel, affecter les fonds qui lui sont attribués au Plan d'Epargne du Groupe ST-GOBAIN.

Les fonds attribués à chaque salarié au titre de la répartition de la R.S.P. et non affectés au Plan d'Epargne Groupe sont inscrits au crédit d'un compte courant bloqué, individuel et ouvert au nom du salarié dans les livres de la Société qui consacrera à des investissements l'ensemble des sommes inscrites à ces comptes.

Toutefois, si la part de R.S.P. attribuée à un salarié est inférieure à un montant fixé par décret (actuellement 250 F), son montant est immédiatement versé à l'intéressé.

Article 4 - ***Versement des fonds***

La R.S.P., diminuée de la part affectée au Plan d'Epargne Groupe et de la C.S.G., est versée par la Société après l'approbation du bilan par l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires et réception de l'attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux Comptes prévue à l'article 18 de l'ordonnance du 21 Octobre 1986 et ce, au plus tard, 45 jours après que ces conditions auront été toutes deux remplies.

Article 5 - ***Indisponibilité des avoirs en comptes courants bloqués***

Les avoirs des salariés sont indisponibles pendant une période de cinq ans, à compter du 1er Avril suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la répartition a été effectuée.

Mc

C'est ainsi que les droits acquis au titre de l'exercice 1991 seront indisponibles entre le 1er Avril 1992 et le 31 Mars 1997.

Les salariés ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir la libération de leurs avoirs dans les cas particuliers suivants (liste fixée par l'article 22 du décret du 17 Juillet 1987) :

- mariage de l'intéressé
- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant
- cessation du contrat de travail
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale
- décès du salarié ou de son conjoint
- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale
- création par le salarié (ou son conjoint) ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative
- divorce lorsque l'intéressé conserve pour lui seul la garde d'au moins un enfant mineur

Dans ces cas particuliers, le versement des fonds est obtenu sur demande des intéressés ou de leurs ayants droit.

Article 6 - ***Rémunération des comptes courants bloqués***

Les comptes courants bloqués sont productifs d'intérêts par tranche annuelle entre le 1er Avril d'un exercice et le 31 Mars de l'exercice suivant.

La première inscription en compte courant bloqué s'effectue le 1er Avril de l'exercice suivant celui au titre duquel la R.S.P. est attribuée.

MC

Le taux d'intérêt applicable au capital de départ est la moyenne des TMP de la période 1er Avril/31 Mars moins 0,6 % (TMP = taux moyen du marché monétaire au jour le jour). Ce taux ne peut être inférieur au minimum prévu par la réglementation, actuellement fixé à 6 % par arrêté du 17 Juillet 1987, ce qui garantit un taux net de 5,4 %.

Les intérêts décomptés à terme échu sont bloqués et sont eux-mêmes productifs d'intérêts au taux TMP sans décompte des 0,6 %.

Chaque tranche annuelle de R.S.P. portée au compte fera l'objet d'un calcul distinct et restera individualisée.

A l'issue de la période de blocage (cinq ans), le montant de la R.S.P. et celui des intérêts correspondants sont systématiquement remboursés aux bénéficiaires.

En cas de déblocage anticipé, en application de l'article 5, les intérêts du dernier exercice sont décomptés prorata temporis au taux moyen déterminé entre le 1er Avril et la fin de mois précédant le déblocage.

Article 7 - ***Droit des salariés ayant quitté la Société***

Lorsqu'un salarié bénéficiaire du présent accord quitte la Société sans relever d'un des cas prévus à l'article 5 ou relevant d'un de ces cas avant que la liquidation de la totalité des droits dont il est titulaire ait été effectuée à la date de son départ, la Société est tenue :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles ;

- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les sommes représentatives de ceux-ci.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra à l'intéressé d'aviser la Société en temps utile.

Si l'intéressé ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition dans l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date où ils deviennent exigibles. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Mc

Article 8 - Information des salariés

1) Relevé annuel

Chaque année, les salariés titulaires de comptes courants bloqués reçoivent un bulletin individuel précisant le montant de leurs avoirs au 1er Avril, le décompte des intérêts correspondants.

Ce bulletin individuel précise quand il y a lieu :

- le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits attribués à l'intéressé et la date à partir de laquelle lesdits droits deviennent disponibles,
- les cas dans lesquels les droits de l'intéressé peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de blocage.

2) Embauche d'un nouveau salarié

Lors de l'embauche d'un nouveau salarié, la Société lui remet un exemplaire du présent accord.

La signature du contrat de travail vaut adhésion expresse à l'accord de participation ainsi qu'aux modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

3) Rapport annuel de la Société

La Société doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au Comité Central d'Entreprise portant notamment sur le calcul du montant de la R.S.P. pour l'exercice écoulé, ainsi que sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport annuel sera également présenté à la réunion de la Commission de suivi de l'accord.

Lorsque le Comité Central d'Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Article 9 - ***Contentieux***

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par l'article 18 de l'ordonnance du 21 Octobre 1986, les parties s'efforceront, dans le cadre de la Commission de suivi de l'accord, de trouver une solution de conciliation aux litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l'application du présent accord.

Article 10 - ***Publicité***

Le présent accord constaté par le procès-verbal de la séance du Comité Central d'Entreprise au cours de laquelle il est conclu porte la signature du Président et du Secrétaire du Comité Central d'Entreprise.

Il est affiché à la suite du règlement intérieur de l'entreprise, aux emplacements réservés à cet effet. Il en est de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord fait l'objet.

Conformément à l'ordonnance du 21 Octobre 1986, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, accompagné du procès-verbal de la séance du Comité Central d'Entreprise où l'accord a été conclu, auprès du Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de Meurthe-et-Moselle.

Article 11 - ***Commission de suivi de l'accord***

La Commission de suivi de l'accord de participation se réunira chaque année après la clôture des comptes de l'exercice et une fois connu le montant de l'éventuelle réserve spéciale de participation.

En cas de nécessité, la Commission de suivi de l'accord pourra également se réunir en cours d'année à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise et mandaté par le CCE. Chaque titulaire pourra être remplacé par son suppléant préalablement désigné suivant les mêmes modalités que le titulaire.

Le taux moyen actualisé de l'exercice en cours sera communiqué chaque mois à la Commission.

Article 12 - Modification - Dénonciation

Le présent accord règle l'affectation de la Réserve Spéciale de Participation au titre des exercices 1991 et suivants. Il s'applique à compter du 1er Janvier 1992 et est conclu pour une première période de 3 ans renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Il peut être modifié par des avenants et dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation prend effet au 1er Janvier de l'exercice qui suit l'année de la dénonciation ; toutefois, un délai de préavis de trois mois est en tout état de cause nécessaire. En conséquence, si la dénonciation intervient après le 30 Septembre, la présente convention cessera d'avoir effet le 31 Décembre de l'année suivante.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi.

Fait à NANCY, le 28 novembre 1991